Travail, Emploi et Solidarité sociale
Québec

11693-9

CERTIFICAT DE DÉPÔT

La présente atteste que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a reçu pour dépôt le document ci-dessous :

Objet : Convention collective (R)

N° certificat : DQ-2020-0554 N° dossier d'accréditation : AM-1001-7863

EMPLOYEUR

SUPERMARCHÉ MONT ST-HILAIRE INC.

345, BOULEVARD RAYMOND-DUPUIS
MONT SAINT-HILAIRE (QUÉBEC) J3N 4N8

Secteur d'activité : Privé

ASSOCIATION

ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, LOCAL 310 (ATTIC)

7161, BOULEVARD COUSINEAU, BUREAU 215 ,
LONGUEUIL QC J3Y 8N2

Affiliation : Indépendant - Provincial

TIERS

FRATERNITÉ INDÉPENDANTE DES TRAVAILLEURS INDUSTRIELS (F.I.T.I.)

7161, BOULEVARD COUSINEAU, BUREAU 215 ,
LONGUEUIL QC J3Y 8N2

Date signature : 2020-03-05 Date dépôt : 2020-03-19	Nombre de salariés visés : 80	Date début : 2020-02-01 Date d'expiration : 2026-01-31

Remarque :

2021-05-26 - Modification du type de document

Stéphanie Gagné
Préposé(e) à l'émission

2021-05-26
Date

Registre des documents en relations de travail

3175, chemin des Quatre-Bourgeois, local 105b
Québec (Québec) G1W 2K7
Téléphone : 418 643-4817
Sans frais : 1 800 643-4817
Télécopieur : 418 528-0559

Courriel : service_clientele@mtess.gouv.qc.ca

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

ENTRE: **SUPERMARCHÉ MONT ST-HILAIRE INC.**
345 boul. Honorius-Charbonneau
Mont St-Hilaire (Québec)
J3H 5H6

(ci-après appelée «l'Employeur »)

ET: **ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, LOCAL 310 (ATTIC)**
7161, Boulevard Cousineau, bureau 215
St-Hubert (Québec)
J3Y 8N2

(450)443-1459

(ci-après appelée le « Syndicat »)

Convention collective
effective du 1er février 2020
jusqu'au 31 janvier 2026

TABLE DES MATIÈRES

Article 01	Discrimination	3
Article 02	Interprétation des termes	3
Article 03	Notes	5
Article 1	Reconnaissance et juridiction	6
Article 2	Droits de la direction	8
Article 3	Adhésion syndicale	10
Article 4	Fonctions syndicales	12
Article 5	Ancienneté	16
Article 6	Discipline et sécurité d'emploi	25
Article 7	Procédure de griefs	28
Article 8	Arbitrage	29
Article 9	Heures de travail	31
Article 10	Pauses et repas	40
Article 11	Heures supplémentaires	42
Article 12	Salaires	44
Article 13	Vacances payées	48
Article 14	Congés payés et chômés	52
Article 15	Congés sociaux	54
Article 16	Permis d'absence	57
Article 17	Sécurité sociale	61
Article 18	Santé et sécurité au travail	63
Article 19	Fonctions juridiques	65
Article 20	Clauses générales	66
Article 21	Durée de la convention	70
Annexe A	Échelles salariales	71
	Lettre d'entente #4	76
	Lettre d'entente #5	77

ARTICLE 01 - DISCRIMINATION

A) Non-discrimination:

Tout salarié a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, de tous les droits et avantages de la convention, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'âge, l'état civil, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale ou de la condition sociale.

B) Cependant, une distinction, exclusion ou préférence, fondée sur une ou des exigences de bonne foi, lorsque l'Employeur sélectionne un salarié pour un poste, est réputée non discriminatoire.

ARTICLE 02 - INTERPRÉTATION DES TERMES

Dans la présente convention collective, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes suivants signifient:

A) Salarié:

Tout salarié régi par la présente convention collective selon les dispositions de la clause 1.01 ci-après.

B) Salarié régulier:

Tout salarié rémunéré par l'Employeur sur une base hebdomadaire et qui travaille normalement quarante (40) heures par semaine.

C) Salarié à temps partiel:

Tout salarié rémunéré par l'Employeur sur une base horaire et qui travaille normalement moins de quarante (40) heures par semaine.

D) Établissement:

Établissement exploité par l'Employeur et couvert, selon les dispositions de la clause 1.01 ci-après.

E) Promotion:

Désigne la mutation d'un salarié à une classification comportant une échelle de salaire dont le maximum est plus élevé que la classification qu'il occupait.

F) Rétrogradation:

Désigne la mutation d'un salarié à une classification comportant une échelle de salaire dont le maximum est moins élevé que la classification qu'il occupait.

G) Jour:

À moins de stipulations contraires, le mot "jour" dans la présente convention signifie jour de calendrier.

H) Mise à pied (salarié régulier):

Toute réduction de la semaine normale de travail d'un salarié régulier pour manque de travail.

I) Mise à pied (salarié à temps partiel):

Absence totale d'heures de travail d'un salarié à temps partiel pour manque de travail durant trois (3) semaines consécutives ou plus.

ARTICLE 03 - NOTES

A) Masculin - Féminin:

Le genre masculin étant utilisé aussi pour le féminin, on fait les substitutions nécessaires lorsqu'il y a lieu.

Singulier - Pluriel:

À moins que le contexte n'indique le contraire, le singulier inclut le pluriel et vice-versa.

B) Annexes:

Toutes les annexes de cette convention font partie intégrante de ladite convention.

C) Loi modifiant la convention:

La présente convention collective est automatiquement amendée par toute loi qui modifie l'une de ses clauses. L'Employeur et le Syndicat négocieront les modalités d'application de ces amendements.

D) Langue officielle de travail:

La langue officielle de travail est le français pour toute communication parlée ou écrite.

E) Titres:

Les titres des articles sont insérés pour faciliter les références seulement et ne peuvent servir à l'interprétation des clauses et/ou des articles de cette convention.

ARTICLE 1 - RECONNAISSANCE ET JURIDICTION

1.01

A) L'Employeur reconnaît le Syndicat comme seul agent négociateur accrédité pour négocier et conclure une convention collective de travail au nom de tout salarié visé par le certificat de reconnaissance syndicale décrit ci-après et émis par le Ministère du travail et de la Main-d'œuvre de la province de Québec, à savoir:

"Tous les salariés au sens du Code du travail".

B) L'aliénation ou la concession totale ou partielle de l'entreprise de l'Employeur, couverte par le présent certificat d'accréditation, n'empêchera pas le transfert du certificat d'accréditation et de la présente convention au nouvel Employeur qui sera considéré comme étant lié, comme si son nom était indiqué au certificat ou à la convention collective.

C) Pour l'application de la présente convention, les rayons de l'établissement sont :

a) le rayon d'épicerie;
b) le rayon des viandes;
c) le rayon des fruits et légumes;
d) le rayon du service;
e) le rayon des produits laitiers;
f) le rayon de la boulangerie;
g) le rayon de la charcuterie;
h) le rayon des mets cuisinés;
i) le rayon de la poissonnerie;
j) le rayon du café torréfaction
k) le rayon des fruits et légumes transformés;
l) le rayon des produits biologiques et naturels;
m) le rayon du vrac;
n) le rayon du fromage;
o) le rayon de la bière.

1.02

L'Employeur ne donne son consentement à aucune personne agissante au nom de tout autre association ou union dans le but de:

A) solliciter un salarié durant les heures de travail pour joindre tel autre organisme, ou

B) réunir les salariés à leur lieu de travail.

1.03

Les parties s'enverront leur correspondance aux adresses mentionnées au préambule des présentes.

1.04

A) L'Employeur fournit au Syndicat une liste incluant: les noms des personnes cadres ayant autorité sur les salariés ainsi que leur fonction.

B) Le Syndicat fournit à l'Employeur une liste incluant: les noms des représentants syndicaux.

C) Cette clause ne peut être utilisée pour interprétation et/ou pour fins de griefs et/ou d'arbitrage.

D) Les gérants de rayon continuent d'accomplir le travail manuel qu'ils effectuent normalement.

E) Les fils du propriétaire ainsi que leurs enfants peuvent effectuer tout travail qu'ils jugent utiles. Cependant, ce travail ne doit pas causer de mise à pied ou empêcher le rappel au travail de salariés mis à pied. Aucune cotisation syndicale n'est redevable pour le travail qu'effectuent les enfants.

ARTICLE 2 - DROITS DE LA DIRECTION

2.01

Le Syndicat reconnaît que c'est le droit de l'Employeur:

a) de maintenir l'ordre et le rendement;

b) d'établir les exigences raisonnables pour remplir chaque tâche;

c) d'embaucher ou de congédier, de classifier, diriger, muter, promouvoir, rétrograder, suspendre et discipliner pour cause juste et suffisante;

d) d'établir, modifier et amender les règlements concernant la conduite et le comportement des salariés et généralement administrer son entreprise;

   Une copie des règlements doit être donnée par écrit à chaque salarié et une copie au Syndicat.

e) de choisir et faire manipuler par le salarié les marchandises à vendre sans égard à la situation syndicale qui peut prévaloir chez les fournisseurs et les livreurs;

f) d'établir, changer ou modifier les méthodes de travail ainsi que l'équipement et les installations nécessaires à la préparation et à la vente des marchandises.

   Toutefois, les droits de l'Employeur, non spécifiquement restreints par la convention collective, sont conservés par ce dernier. Les droits de la direction sont sujets à la procédure de griefs s'ils viennent en contradiction avec les dispositions de la convention collective et/ou s'ils résultent en mesure disciplinaire et/ou s'ils sont utilisés de façon injuste et/ou discriminatoire et/ou arbitraire.

2.01 (suite)

G). L'Employeur pourra, à sa discrétion, placer un salarié à un niveau de l'échelle salariale à la hausse si ce dernier obtient un diplôme ou réussit avec succès une formation ayant un lien avec son poste. Également, l'Employeur pourra à sa discrétion, placer un salarié à un niveau de l'échelle salariale à la hausse si son expérience sur le marché le justifie.

2.02

L'Employeur se réserve le droit de créer tout nouveau poste et/ou classification. Il convient cependant d'informer le Syndicat avant de créer un nouveau poste et/ou classification. Le salaire attaché à ce nouveau poste est déterminé par l'Employeur qui tiendra compte, cependant, des échelles de salaire existantes, sans nécessairement être tenu à celles-ci.

L'Employeur informe le Syndicat par écrit, au moins quinze (15) jours avant la mise en application de ce nouveau poste et/ou classification.

2.03

Advenant la mise en application de nouvelles méthodes de travail et/ou de changements technologiques, une période d'entraînement de dix (10) jours maximum doit être accordée à chaque salarié qui peut être affecté, afin qu'il puisse remplir les nouvelles fonctions qui pourraient lui être assignées. Si un salarié est incapable d'occuper ledit poste, les articles concernant la mise à pied sont appliqués automatiquement. Tout salarié qui ne réussit pas à s'adapter dans ledit délai pourra être muté à une autre fonction, selon ses qualifications et son ancienneté.

ARTICLE 3 - ADHÉSION SYNDICALE

3.01

Tout salarié doit comme condition de son emploi faire partie du Syndicat et en demeurer membre en règle pendant la durée de la présente convention, sauf si le salarié ne peut adhérer au Syndicat pour raisons religieuses. Toutefois, l'Employeur continue de leur déduire leur cotisation syndicale.

3.02

Tout salarié doit au moment de son embauche signer une carte autorisant l'Employeur à effectuer le prélèvement des cotisations par retenue sur le salaire hebdomadaire à compter de sa première paie de la façon prescrite par le Syndicat. Sauf pour le délégué syndical.

3.03

A) Tout salarié doit, au moment de son embauche, signer une carte d'adhésion autorisant l'Employeur à effectuer le prélèvement des frais ou partie de frais d'initiation sur sa paie de la façon prescrite par le Syndicat.

B) L'Employeur fait signer la carte d'adhésion et d'autorisation de retenues syndicales pour chacun des nouveaux salariés au moment de leur embauche (i.e. 1er jour de travail) et en adressant copie au bureau du Syndicat en même temps que le rapport de contributions.

3.04

Au plus tard le 15 de chaque mois, l'Employeur fait parvenir au secrétaire-trésorier du Syndicat, les cartes d'adhésion et d'autorisation ainsi que les cotisations syndicales et les frais d'initiation prélevés au cours du mois précédent.

Les indications ci-haut mentionnées doivent être accompagnées d'un "rapport de contributions syndicales" et d'informations générales qui doivent être mises à date au moment de l'émission de chaque rapport.

3.05

Le Syndicat indemnise l'Employeur de toute réclamation ou action prise contre lui et liée directement à l'application des clauses concernant les retenues syndicales.

3.06

Toute retenue syndicale non prélevée selon la présente convention devra être prélevée conformément à la présente convention, si le salarié travaille encore pour l'Employeur.

3.07

Le Syndicat ne rejette aucune demande d'adhésion au Syndicat sans motif raisonnable et s'il le fait, le salarié continuera à occuper son poste de travail.

3.08

Tous les ans, l'Employeur calcule le montant des retenues syndicales prélevées à chaque salarié et indique ces montants sur les formules T4 et Relevé 1 de chaque salarié; ces formules sont remises aux salariés au plus tard le 28 février.

3.09

Si le Syndicat signe une entente de service avec une tierce partie pour la négociation et l'administration de la présente convention collective, l'Employeur remettra les montants appropriés ainsi que les documents utiles à la tierce partie, en autant que l'entente demeure valide.

ARTICLE 4 - FONCTIONS SYNDICALES

4.01

A) Le conseiller technique et un délégué, si nécessaire, pourront, pendant les heures de travail, rencontrer le gérant du magasin ou le propriétaire ou un salarié à la fois, afin de discuter de problèmes relatifs à l'application de la convention collective. Ces personnes devront toutefois au préalable obtenir la permission du gérant ou du propriétaire du magasin. Cette permission ne pourra être refusée sans motif valable. Les parties s'entendent que ces permissions seront accordées hors des périodes de pointe.

B) Les rencontres avec les salariés devront être faites avec un salarié à la fois, afin de ne pas perturber les opérations normales de l'Employeur. Le délégué, ou en son absence, son substitut, ne subira aucune perte de salaire pour ces dernières activités.

C) Le Syndicat avisera l'Employeur au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance du temps et du lieu de rencontre pour étude et enquête, laquelle ne pourra être retardée ou annulée sans raison valable.

4.01 (suite)

D) Si un conseiller technique désire rencontrer les salariés travaillant sur l'équipe de nuit, il devra avoir été autorisé au préalable par un représentant de l'Employeur, au moins vingt-quatre (24) heures avant cette rencontre. Une telle permission n'est pas refusée par l'Employeur, sans motif valable.

4.02

A) Sur demande du Syndicat, un salarié à la fois est autorisé à s'absenter de son travail sans paie, pour participer à des activités syndicales, officielles telles que, mais sans limiter: congrès, réunions éducatives, cours organisés par le Syndicat.

B) Le Syndicat devra cependant aviser l'Employeur au moins quinze (15) jours avant chacune de ces activités syndicales officielles, indiquant le nom du salarié concerné, la durée de ses activités, le moment et le lieu où elles sont tenues.

C) En tout temps, il y aura cinq (5) jours d'absences totales permises annuellement pour les fins de cet article et ce, pour l'ensemble de l'unité de négociation couverte par la présente convention collective.

D) L'Employeur n'est pas tenu d'accorder un tel permis d'absence durant la période du 15 décembre au 7 janvier.

E) Lorsque le salarié revient au travail, il réintègre son poste comme s'il ne l'avait jamais laissé.

4.03

Un délégué et un délégué substitut (maximum 2) peuvent être élus et assignés parmi les salariés de l'établissement pour représenter les intérêts de tous les salariés de l'unité de négociation. Ces délégués devront être de rayons différents.

4.04

A) Le comité de négociation du Syndicat est formé de représentants syndicaux et d'un maximum de deux (2) salariés de rayons différents.

B) 1- L'Employeur paie les heures de négociation du comité de négociation pour toute heure passée en présence de l'Employeur et ce, jusqu'à un maximum de huit (8) heures par jour, payées à leur taux régulier;

2- L'Employeur paie la location de la salle de négociation et les dépenses qui y sont liées.

4.05

Le Syndicat affiche, sur les tableaux fournis par l'Employeur et à la vue des salariés, tout avis concernant les activités du Syndicat. Le Syndicat ou le délégué devra avoir obtenu les initiales du gérant d'établissement ou de son substitut avant d'afficher. Cette autorisation ne sera pas retenue sans motif valable.

4.06

L'Employeur paie les coûts d'imprimerie et de mise en page de la convention sous forme de livrets, jusqu'à concurrence d'un maximum de quatre cent cinquante dollars (450,00$) pour la durée de la présente convention. Cependant, l'Employeur décide du format et de l'imprimeur. Le Syndicat collaborera pour trouver un imprimeur à meilleur marché possible.

4.07

Le salarié ne subit aucun préjudice ou discrimination en raison de l'accomplissement de ses fonctions syndicales ou pour discussion de grief ou d'arbitrage, à moins qu'il abuse de ses fonctions syndicales.

ARTICLE 5 - ANCIENNETÉ

5.01

A) L'ancienneté des salariés visés par la présente convention est basée sur la durée de service continu avec l'Employeur dans l'établissement, à moins d'interruption de l'ancienneté au sens de la clause 5.02 de la présente convention.

B) Dans le cas d'interruption de l'ancienneté au sens de la clause 5.02 et de réembauche, l'ancienneté est calculée à compter du plus récent réembauche.

C) Si une personne travaille dans l'établissement au service de l'Employeur mais qu'elle ne fait pas partie de l'unité d'accréditation et qu'elle réintègre l'unité de négociation avec la permission de l'Employeur, son ancienneté est définie telle que décrite en A) pour l'application générale de la convention.

D) Un salarié régulier devra avoir complété une période de probation de quatre-vingt-dix (90) jours effectivement travaillés. Un salarié à temps partiel devra avoir complété une période de probation de quatre cent quatre-vingt (480) heures effectivement travaillées. Le salarié, au cours de cette période de probation, peut être remercié de ses services sans recours à la procédure de griefs incluse à cette convention.

E) L'ancienneté est maintenue et continue de s'accumuler durant toute absence permise par la convention ou autorisée par la loi.

Durant cette période d'absence autorisée, le salarié n'a aucun droit aux autres avantages prévus à la présente convention.

5.01 (suite)

F) Une (1) fois l'an, vers le 1er avril, l'Employeur fournit au Syndicat deux (2) listes d'ancienneté; une (1) pour les salariés réguliers et une (1) pour les salariés à temps partiel indiquant:

- nom et prénom au complet du salarié;
- sa date d'ancienneté;
- le rayon où le salarié travaille;
- la classification du salarié;
- son numéro d'assurance sociale;
- son sexe.

Copie d'une telle liste est affichée dans l'établissement. Cette liste est fournie à titre informationnel seulement et ne peut préjudicier les droits des parties.

Un salarié désirant contester sa date d'ancienneté peut le faire conformément à la procédure de griefs, soit dans les vingt et un (21) jours après le début de l'affichage.

G) Si deux (2) ou plusieurs salariés commencent à travailler à la même date et qu'il y a ambiguïté pour établir l'ordre d'ancienneté entre eux, cet ordre d'ancienneté s'établit selon l'ordre alphabétique de leur nom de famille à l'embauche.

5.02

Un salarié perd son ancienneté et son emploi uniquement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes, mais la durée de son service continu et son emploi sont maintenus dans tous les autres cas:

1- S'il est dûment congédié par l'Employeur et non réinstallé selon la procédure de griefs et / ou d'arbitrage;

5.02 (suite)

2- S'il quitte volontairement son emploi;

3- S'il est mis à pied pour une période continue d'une durée correspondant à son ancienneté accumulée, jusqu'à concurrence d'un maximum de douze (12) mois; si le salarié est rappelé durant la période précitée, son ancienneté et son emploi sont protégés par une nouvelle période équivalente à celle précitée s'il travaille pendant une période de quinze (15) jours ou l'équivalent de cent vingt (120) heures travaillées;

4- S'il s'absente sans motif de son travail pour une période de plus de deux (2) jours travaillés programmés sur cinq (5) jours consécutifs;

5- S'il est absent du travail en cas de maladie ou d'accident, reliés ou non à son travail, pour une période plus longue que vingt-quatre (24) mois;

6- S'il ne se rapporte pas au travail dans les sept (7) jours qui suivent son rappel à la suite d'une mise à pied. Le délai de sept (7) jours commence à compter de la date apparaissant au récépissé postal de la première livraison de Postes Canada, à moins d'une incapacité résultant de son hospitalisation, auquel cas, le délai recommencera à compter de sa capacité de retour au travail.

5.03

A) L'ancienneté des salariés prévaut dans tous les cas de réduction du personnel et l'Employeur doit procéder de la façon suivante pour effectuer une mise à pied:

1- Il doit solliciter les salariés désireux d'obtenir la mise à pied selon l'ordre d'ancienneté, dans le rayon et dans la classification où doit s'effectuer la mise à pied;

2- Si aucun salarié accepte la mise à pied volontairement, l'Employeur doit mettre à pied le ou les salariés ayant le moins d'ancienneté dans la classification et dans le rayon où doit s'effectuer la mise à pied.

3- Le salarié mis à pied dans son rayon peut déplacer un salarié ayant moins d'ancienneté dans un autre rayon. En autant que le salarié puisse faire le travail immédiatement et satisfaire les exigences de la tâche.

B) Le salarié régulier a un droit prioritaire à un poste à temps partiel, tel que stipulé en 5.05.

5.04

Le rappel au travail se fait dans l'ordre inverse de la mise à pied, en autant que le salarié rappelé possède les exigences normales de la fonction pour laquelle il est rappelé.

5.05

A) Si un salarié régulier travaille moins que sa semaine normale de travail, il peut:

1) prendre des heures de travail d'un salarié à temps partiel en autant qu'il remplisse toutes les conditions suivantes:

a) qu'il possède plus d'ancienneté que le salarié à temps partiel qu'il entend déplacer;

b) qu'il soit disponible pour effectuer entièrement le bloc d'heures quotidien de ce salarié à temps partiel sans pour cela effectuer du temps supplémentaire;

c) Qu'il satisfait immédiatement les exigences normales de cette fonction. En cas de contestation, le salarié devra prouver qu'il peut immédiatement satisfaire les exigences de la tâche;

d) un salarié qui est ainsi déplacé reçoit le taux de la fonction qu'il occupe selon son ancienneté au moment du déplacement.

2) Si un salarié travaille en moyenne moins que quarante (40) heures par semaine pendant une période de douze (12) mois, il devient officiellement et automatiquement un salarié à temps partiel. Il est automatiquement régi par les conditions de travail et le droit des salariés à temps partiel. Son ancienneté est déterminée par sa date d'embauche.

B) Nonobstant ce qui est stipulé ci-haut, un salarié régulier en mise à pied qui travaille à un poste à temps partiel, travaille selon les heures normales des salariés à temps partiel prévues aux articles 9.04 et 9.05 et prend le taux horaire et les conditions de travail du salarié à temps partiel qu'il remplace, sauf pour les assurances où le salarié maintient son statut de régulier pour la période prévue à ladite police d'assurance, à la condition qu'il paie sa quote-part de la prime, à

titre de salarié régulier et sauf pour les jours de maladie déjà accumulés à son crédit à la date de la mise à pied.

De plus, le temps supplémentaire doit être calculé en fonction des heures normales des salariés à temps partiel (quarante (40) heures par semaine).

5.06

Un salarié régulier qui désire devenir officiellement salarié à temps partiel peut le faire en donnant un avis écrit à l'Employeur d'un tel fait. À compter de la date de son changement de statut, qui doit être effectué dans les quinze (15) jours de sa demande, il est automatiquement régi par les conditions de travail et les droits des salariés à temps partiel. Son ancienneté est déterminée par sa date d'embauche jusqu'à la date où il est transféré à titre de salarié à temps partiel. Le salarié continue d'accumuler son ancienneté comme s'il était un salarié à temps partiel. Le salaire du salarié à temps partiel est fixé selon son ancienneté et selon l'échelle des salariés à temps partiel. Ce salarié ne pourra redevenir salarié régulier avant un (1) an de son changement de statut.

5.07

Tout salarié ayant terminé sa période de probation et qui est mis à pied, reçoit un préavis écrit ou est payé à la place du préavis selon le tableau suivant :

5.07 (suite)

Ancienneté	Préavis ou paie à la place du préavis
Moins de un (1) an	Une (1) semaine
Un (1) an et plus	Deux (2) semaines
Cinq (5) ans à dix (10) ans	Quatre (4) semaines
Dix (10) ans et plus	Huit (8) semaines

Un tel préavis indique la date du début de la mise à pied et est remis au salarié ainsi qu'une copie au délégué.

L'Employeur n'est tenu de payer le préavis ci-haut décrit qu'à l'expiration du droit de rappel à moins que le salarié soit rappelé au travail avant la date où l'Employeur est tenu de verser cette indemnité et s'il travaille par la suite pour une durée au moins égale à celle de l'avis prévu ci-haut ou si le non-rappel au travail résulte d'un cas fortuit.

5.08

A) Dans tous les cas de poste de travail permanent disponible que l'Employeur entend combler, un avis sera affiché au tableau d'affichage pour une période de sept (7) jours. Cet avis devra indiquer la classification, le rayon, les heures et l'horaire de travail du poste de travail disponible. Les salariés désireux d'obtenir ledit poste devront écrire leur nom et leur date d'ancienneté directement sur ledit avis affiché.

5.08 A) (suite)

L'Employeur lors de la sélection d'un salarié, tient compte de l'habileté, la compétence, l'expérience et le rendement parmi les salariés qui ont postulé. Si ces facteurs sont relativement égaux entre les salariés qui ont postulé, l'ancienneté devient le facteur déterminant. Le poste d'aide-caissier à temps partiel ne sera pas affiché.

En cas de contestation, le fardeau de la preuve appartient à l'Employeur. Cependant, le salarié qui conteste devra prouver qu'il possède au moins les exigences normales pour occuper ledit poste.

B) Le salarié à temps partiel ayant terminé sa période de probation a la priorité sur tout salarié n'ayant pas terminé sa période de probation pour tout poste disponible parmi les salariés réguliers à la condition qu'il puisse satisfaire les exigences normales de la tâche.

C) L'Employeur affichera le nom du candidat choisi dans les dix (10) jours du délai prévu à l'article 5.08, paragraphe A). Le nom du candidat sera affiché pendant sept (7) jours.

D) Tout grief découlant d'un déplacement de personnel, tel que prévu en A), B) ou en C), doit être exposé à la première étape de la procédure de griefs dans les vingt et un (21) jours suivant le septième (7e) jour de l'affichage.

E) Dans tous les cas, le salarié peut accepter ou refuser un déplacement de personnel, tel que stipulé en "A" et ses droits ne sont pas annulés pour un prochain déplacement.

5.09

Lorsqu'il y a conflit d'intérêt entre un salarié régulier et un salarié à temps partiel, les droits du salarié régulier sont toujours considérés comme prioritaires sur ceux du salarié à temps partiel.

5.10

L'ancienneté des salariés à temps partiel ne s'applique qu'entre eux, et séparément des réguliers, sauf lorsque prévu autrement dans ladite convention.

5.11

Lorsqu'un salarié à temps partiel devient un salarié régulier, le temps écoulé pendant sa période de probation comme salarié à temps partiel est applicable comme salarié régulier et son ancienneté est déterminée de la façon suivante: il obtient un crédit de cinquante pour cent (50 %) de son ancienneté de temps partiel avec tous les droits et avantages que cela comporte. Le maximum de ce crédit ne dépasse pas un (1) an.

5.12

Aucun salarié à temps partiel n'est réduit de taux de salaire à cause de la modification de son statut de salarié à temps partiel pour celui du salarié régulier, sauf qu'il attend la prochaine augmentation de salaire prévue par son échelle, selon sa nouvelle ancienneté, telle que calculée en vertu de l'article 5.11.

De plus, la durée et la paie de vacances sont calculées en fonction de sa date d'embauche comme salarié.

ARTICLE 6 - DISCIPLINE ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

6.01

A) Le gérant de l'établissement se sert d'un avis écrit pour avertir un salarié officiellement lorsqu'il y a lieu.

Tout avis doit être remis au salarié en présence du délégué, s'il est présent, et ce dernier reçoit copie au même moment; de plus, l'avis doit indiquer la ou les raisons de son émission, mais n'est pas limitatif.

L'Employeur informera le délégué syndical de tout avis disciplinaire remis à un salarié, en l'absence du délégué syndical.

B) Un délégué syndical participe à toute entrevue ou interrogatoire relatif à la conduite d'un salarié.

C) Aucun salarié ayant complété sa période de probation n'est congédié ou suspendu, sans qu'un avis écrit lui soit remis conformément à l'article 6.01.

D) Tout avis de suspension doit indiquer la ou les raisons et la date du début et de la fin d'une suspension.

E) Tout avertissement doit être fait selon les règles établies à l'article VI pour être valable et doit être remis au salarié concerné dans les quatorze (14) jours après que l'Employeur a eu connaissance de ces faits écrits dans l'avertissement. Si l'Employeur est dans l'impossibilité de remettre l'avertissement au salarié concerné en raison de l'absence de ce dernier, il doit le lui remettre dans les quatorze (14) jours suivant son retour au travail.

6.02

A) La rétrogradation ne peut être utilisée comme mesure disciplinaire et s'il y a lieu de l'appliquer pour mesure administrative, le salarié est rétrogradé à la classification immédiatement inférieure à celle qu'il détient, à la condition qu'il puisse accomplir la tâche selon les exigences normales.

B) Un tel préavis doit indiquer les raisons et la date effective d'une rétrogradation et il est remis au salarié en présence du délégué, si le délégué est présent.

C) Un salarié peut, s'il le désire, obtenir une rétrogradation en appliquant sur un déplacement de personnel stipulé en 5.08.

D) De plus, un salarié peut être rétrogradé en faisant la demande par écrit au gérant de l'établissement. Dans un délai n'excédant pas quatre (4) semaines, l'Employeur doit rétrograder un tel salarié, en autant qu'il possède l'ancienneté requise pour déplacer un autre salarié et qu'il puisse remplir la tâche à accomplir selon les exigences normales de la fonction. Cette dernière demande ne pourra être effectuée qu'une seule fois par année civile.

E) Il reçoit le salaire de la classification où il est rétrogradé, selon son ancienneté et l'échelle en vigueur.

6.03

Dans tous les cas de mesure disciplinaire, le fardeau de la preuve incombe à l'Employeur.

6.04

A) Une agence de sécurité ou autre agence similaire peut interroger un salarié au travail, mais ce dernier peut exiger un témoin de son choix.

B) Aucune perquisition n'est tolérée ou permise dans les effets personnels d'un salarié ou dans sa case, sans la présence du délégué syndical. Le délégué syndical peut exiger qu'un témoin soit présent.

6.05

Aucune plainte ou mesure disciplinaire ne pourra être invoquée contre un salarié si les faits qui lui sont reprochés datent de plus de douze (12) mois.

6.06

La signature d'un salarié sur tout document ou avis ne saurait constituer qu'un accusé de réception de la part de ce salarié.

ARTICLE 7 - PROCÉDURE DE GRIEFS

7.01

Le Syndicat, tout salarié ou l'Employeur peut soulever des griefs dans tous les cas de mésententes relatives à l'interprétation, l'application ou la prétendue violation de la présente convention et/ou de mesure disciplinaire et/ou de décision administrative arbitraires et/ou injustes et/ou abusives et/ou discriminatoires prises envers un salarié. De tels griefs sont étudiés de la façon suivante:

7.02 Première étape: par écrit au gérant de l'établissement

Le salarié ou son représentant syndical doit soumettre un grief par écrit au gérant de l'établissement dans les trente (30) jours de l'événement donnant lieu au grief. Le gérant de l'établissement doit alors rendre sa réponse par écrit dans les quinze (15) jours suivant la réception du grief.

7.03

Les délais-limites prescrits par les articles 7 et 8 sont de rigueur. Cependant, les parties peuvent, par entente mutuelle écrite, extensionner cesdits délais.

7.04

Aux fins d'informations ou de discussion d'un grief, le gérant de l'établissement et le conseiller technique, afin de trouver une solution, échangent les documents pertinents et relatifs au grief.

7.05

Si un salarié est empêché de déposer un grief dans les délais prescrits en raison d'une absence prévue à la convention, le délai pour le faire peut être prolongé pendant un maximum de cinq (5) jours de son retour au travail.

7.06

Le Syndicat et/ou le délégué syndical peut en tout temps se substituer au salarié pour la procédure de griefs.

ARTICLE 8 - ARBITRAGE

8.01

A) Advenant qu'un grief ne soit pas réglé à la première étape de la procédure de griefs, il peut être porté à l'arbitrage par avis écrit à l'autre partie dans les trente (30) jours de la date de la décision rendue à la première étape ou de l'expiration des délais de la procédure de griefs.

B) Un grief d'interprétation peut en tout temps être soumis directement à l'arbitrage par l'Employeur ou par le Syndicat.

C) Dans tous les cas d'arbitrage, la partie (le Syndicat ou l'Employeur) qui fait la demande d'arbitrage peut utiliser le service accéléré, tel qu'offert par le Ministère du travail et l'autre partie doit s'y conformer et l'article 8 de la présente convention s'applique mutatis mutandis.

8.02

L'arbitre n'a aucune juridiction pour altérer ou modifier l'une ou l'autre des dispositions de la présente convention, ni d'y substituer quelque nouvelle disposition, ni de prendre quelque décision qui peut entrer en conflit avec les termes et dispositions de la présente convention. Cependant, l'arbitre a juridiction pour maintenir, modifier ou annuler toute décision prise par l'Employeur en regard d'un salarié qui serait contraire aux dispositions de la présente convention collective.

De plus, dans tous les cas de mesure disciplinaire et/ou de mesure administrative et/ou d'irrégularité dans l'application de la convention, l'arbitre a juridiction pour appliquer toute décision qu'il juge équitable en respectant toutefois le paragraphe précédent.

L'arbitre a de plus le pouvoir d'imposer à l'Employeur le remboursement, en sus des intérêts, de toute somme perdue par le salarié suite à une décision de remboursement rendue par l'arbitre. En cas d'abandon volontaire, l'arbitre a le pouvoir d'examiner les circonstances entourant la démission volontaire et de plus, a le pouvoir de déclarer que la démission n'est pas volontaire.

8.03

Toute décision de l'arbitre rendue en accord avec les clauses de cette convention est finale et lie les parties en cause.

8.04

Chacune des parties paie la moitié des honoraires de l'arbitre.

ARTICLE 9 - HEURES DE TRAVAIL

9.01

A) L'horaire de travail est établi par l'Employeur selon les règles stipulées dans cette convention.

B) Dans tous les cas, les heures de travail quotidiennes programmées sont consécutives à l'exception des périodes de repas, sauf du consentement du salarié.

9.02

A) L'Employeur peut former deux équipes de travail dont l'une est reconnue comme "équipe de jour" et l'autre "équipe de nuit".

B) Un salarié ne peut être tenu de travailler à plus d'une équipe à la fois à l'intérieur d'une même semaine, sauf de son consentement.

C) Un salarié de jour qui travaille le soir n'est pas considéré comme faisant partie d'une autre équipe que celle de l'équipe de jour et il n'a pas droit à la prime de nuit.

9.03

La semaine normale de travail du salarié régulier est répartie selon les règles qui suivent:

1) quarante (40) heures par semaine;

2) cinq (5) jours par semaine pour le salarié régulier;

3) quatre (4) jours de huit (8) heures consécutives maximum et un (1) jour de dix (10) heures consécutives maximum;

9.03 (suite)

4) quatre (4) heures consécutives minimum par jour;

5) chacun des salariés réguliers de nuit est programmé individuellement à commencer sa période de travail à la même heure durant cette semaine.

9.04

La semaine normale de travail du salarié à temps partiel est répartie selon les règles qui suivent:

1) moins de quarante (40) heures par semaine;

2) cinq (5) jours ou moins par semaine pour le salarié à temps partiel, sauf de son consentement;

3) six (6) heures minimum par semaine, sauf de son consentement;

4) dix (10) heures consécutives maximum par jour, sauf de son consentement;

5) quatre (4) heures consécutives minimum par jour, sauf de son consentement.

9.05

1) Les heures normales de travail du salarié de l'équipe de jour s'étalent du dimanche au samedi entre 6:00 heures et 23:30 heures.

2) Le salarié régulier de jour peut être cédulé deux (2) soirs par semaine après 19 heures. Ce salarié peut, de son consentement, travailler plus de deux (2) soirs par semaine.

9.05 (suite)

3) Le salarié à temps partiel de jour peut être requis de travailler les soirs selon sa disponibilité telle que prévue à l'article 9.11 sous paragraphes C), D) et E).

4) Le salarié bénéficie de neuf (9) heures de repos entre la fin d'un quart de travail et le début de l'autre quart de travail, à moins de son consentement.

9.06

A) PRIME DE RESPONSABLE

Si l'Employeur nomme un salarié à titre de responsable dans le rayon du service, il lui verse une prime de cinquante cents (0,50$) l'heure travaillée. Cette prime est payée seulement pour les heures travaillées où le salarié exerce réellement les fonctions de responsable dans le rayon du service. Cette prime n'est pas augmentée en cas de temps supplémentaire.

Le responsable du rayon dans le département du service, tel que désigné par l'Employeur, est un salarié, soumis aux dispositions de la convention, qui doit exercer les responsabilités suivantes avant d'avoir droit à la prime :

- Il planifie et il accorde les pauses-repas dans le rayon du service ;

- Il s'occupe des aspects comptables qui sont reliés aux opérations selon les directives de l'Employeur ;

- Il doit faire la fermeture des caisses et doit sortir les rapports de fin de journée ;

9.06 (suite)

A) PRIME DE RESPONSABLE (suite)

. Il effectue toutes autres tâches telles que requises par l'Employeur et qui sont compatibles avec ses responsabilités.

B) Si l'Employeur décide de céduler une équipe de nuit, une majorité des heures de travail de ces salariés devront être effectuées entre l'heure de fermeture du magasin à la clientèle et 6 :00 heures. Une prime de un dollar (1,00$) l'heure travaillée est payée aux salariés de l'équipe de nuit. Cette prime fait partie intégrante du salaire mais n'est pas augmentée par le fait du temps supplémentaire et demeure en tout temps à un dollar (1,00$) l'heure travaillée.

9.07

A) Dans la composition de l'équipe de nuit de l'établissement, l'Employeur fait appel aux salariés volontaires, compte tenu du rayon et de la classification dans lequel le salarié y travaille et compte tenu des exigences et des qualifications normales des tâches à accomplir sur l'équipe de nuit.

B) Si le nombre de salariés désireux de travailler à l'équipe de nuit est insuffisant, l'Employeur assigne les salariés nécessaires par rayon dans lequel le salarié travaille selon la classification et par ordre inverse d'ancienneté, compte tenu des exigences normales de la tâche à accomplir et des besoins d'avoir des salariés compétents la nuit.

9.07 (suite)

C) Si un salarié qui travaille sur l'équipe de nuit désire postuler pour un poste de jour, il devra avoir reçu le consentement de la direction au préalable. Ce consentement ne sera pas refusé sans motif valable. Dans un délai n'excédant pas six (6) semaines, l'Employeur peut muter ce salarié à l'équipe de nuit à la place du salarié de l'équipe de jour, dans le même rayon et la même classification, qui a le moins d'ancienneté, en autant que le salarié de l'équipe de nuit qui a fait la demande de mutation ait plus d'ancienneté que le salarié de jour visé et que les besoins d'avoir des salariés compétents la nuit soient comblés.

Le même principe s'applique pour un salarié de jour qui désire obtenir une mutation à l'équipe de nuit.

D) Aucun salarié ne travaille seul le jour ou la nuit dans l'établissement à moins de cas fortuit. Dans un tel cas, la situation est rétablie le plus rapidement possible.

9.08

Si l'Employeur doit faire effectuer du travail après 18 :00 les 24 et 31 décembre, les salariés qui se portent volontaires pour effectuer ce travail sont rémunérés au taux de temps et demi.

9.09

A) L'horaire de travail indiquant le nom et le prénom du salarié est affiché près du poinçon avant 12:00 heures, le vendredi de chaque semaine, définissant les heures de travail pour tous les salariés individuellement pour la semaine suivante. La première journée de la semaine est un dimanche. Mais les salariés qui travailleront le dimanche seront avisés au moins une (1) semaine d'avance.

B) Des changements peuvent être apportés le jour même entre 12:00 heures et 17:00 heures.

De telles modifications doivent être indiquées clairement par l'Employeur sur l'horaire affiché. Une copie sera remise au délégué syndical sur demande.

Aucun changement n'est apporté à l'horaire affiché après 17:00 heures, le jour de l'affichage

Cependant, l'Employeur pourra, si les opérations l'exigent, modifier les heures de l'horaire des salariés à temps partiel. Cependant, si l'Employeur désire enlever des heures de travail, il devra obtenir le consentement des salariés visés. Si l'Employeur n'obtient pas le consentement d'un nombre suffisant de salariés, il procédera à diminuer les heures de travail aux salariés à temps partiel par ordre inverse d'ancienneté.

C) Le document affiché indique séparément l'horaire de travail des salariés réguliers et celui des salariés à temps partiel.

D) Le salarié absent du travail au moment de l'affichage doit être averti de toutes modifications sur son horaire de travail. Sinon, il conserve le même horaire de travail pour la première journée de son horaire affiché au moment de son départ et il doit être rémunéré en conséquence.

9.10

Le salarié poinçonne sa carte lorsqu'il est en tenue convenable et de telle sorte qu'il soit à son poste de travail à l'heure prévue à son horaire de travail. De la même façon lorsque sa journée de travail est terminée, il poinçonne à sa sortie de la zone de travail.

Les cartes de présence indiquent l'heure à laquelle le salarié commence à travailler, quitte son travail pour les repas ou les périodes de repos, retourne à son travail et termine son travail.

En cas d'omission de poinçonner sa carte de présence, le salarié doit la faire initialer par le gérant du rayon ou une personne désignée. Aucun salarié ne peut faire poinçonner sa carte de présence par un autre salarié.

Aucun salarié ne peut dépasser le nombre d'heures de travail à l'horaire établi par l'Employeur à moins d'en avoir été autorisé par son gérant de rayon ou une personne désignée.

9.11

A) L'Employeur doit en tout temps mettre à la disposition des salariés à temps partiel des formules de disponibilité.

B) Tout salarié à temps partiel doit remplir une formule de disponibilité et en remettre une (1) copie au gérant de l'établissement et une copie au délégué.

9.11 (suite)

C) Un salarié à temps partiel peut modifier sa disponibilité en tout temps sauf pour la période comprise entre le 10 décembre et la 1ère semaine complète de janvier où il pourra seulement augmenter sa disponibilité et s'il veut la diminuer, il devra demander la permission de l'Employeur. Pour modifier sa disponibilité, le salarié doit remplir une nouvelle formule de disponibilité et cette nouvelle formule de disponibilité s'applique à compter du deuxième (2e) lundi suivant la cédule de travail commençant la troisième (3e) semaine suivant la date de remise au gérant de l'établissement.

D) Un salarié à temps partiel peut modifier temporairement sa disponibilité permanente en procédant tel que stipulé en B) et C). Cependant, à la date de terminaison de cette disponibilité temporaire, ledit salarié est assujetti automatiquement à sa formule de disponibilité permanente sans avoir à soumettre une autre formule.

E) Un salarié, embauché pour travailler la journée du samedi et du dimanche et les jeudis et vendredi soir, ne pourra pas modifier sa disponibilité pour lesdites périodes, sans avoir obtenu au préalable la permission de l'Employeur. Si le salarié n'est pas disponible pour ce minimum requis, l'Employeur pourra mettre fin à son emploi.

F) Sous réserve d'avoir les disponibilités complètes de chaque département, et ce pour un (1) mois, l'employeur fournira les horaires de travail pour deux (2) semaines. En cas de défaut, les horaires seront fournis selon la clause 9.09 A).

9.12

A) Les heures disponibles pour les salariés à temps partiel sont distribuées dans l'établissement par classification dans son rayon, de façon à procurer aux salariés ayant le plus d'ancienneté, le maximum d'heures de travail disponibles chaque jour semaine dans son rayon, en autant que le salarié soit disponible pour le bloc d'heures quotidien au complet. Le salarié ne pourra pas cependant sélectionner des heures disponibles dans un autre rayon, sauf du consentement de l'Employeur.

B) Un salarié à temps partiel possédant plus d'ancienneté qu'un autre a toujours le choix des heures de travail sur cet autre salarié, en autant qu'il soit disponible pour les blocs d'heures quotidiens au complet.

C) L'Employeur n'utilise pas les services d'un salarié à temps partiel de façon à créer la mise à pied d'un salarié à temps régulier.

D) Dans tous les cas où il y a possibilité de faire travailler un salarié à temps partiel en moyenne trente-huit (38) heures et plus pendant huit (8) semaines consécutives, à l'exception d'une programmation pour remplacement dans un cas de maladie, congé de maternité, accident de travail ou de vacances, un salarié parmi les salariés à temps partiel devient salarié régulier selon les règles de l'ancienneté décrites à l'article 5. Dans le cas de suppléance pour un congé, tel que mentionné plus haut, le salarié à temps partiel doit être préalablement avisé par écrit des dates approximatives de début et de la fin de la période de remplacement ainsi que le nom de la personne qu'il remplace. Copie d'un tel préavis est préalablement remis au délégué syndical concerné.

9.12 (suite)

E) L'employeur pourra, pour la période estivale (du 1er mai à la fête du Travail), attribuer les heures en priorité aux salariés à temps partiel qui ont offert le plus d'heure de septembre de l'année précédente à mai de l'année suivante.

ARTICLE 10 - PAUSES ET REPAS

10.01

A) Le salarié de jour a droit à une (1) heure pour le dîner et à une (1) heure pour le souper s'il travaille le soir.

B) La période de dîner est prévue à commencer pas plus tôt que 11:00 heures pour ce terminer pas plus tard que 14:30 heures.

C) La période de souper est prévue à commencer pas plus tôt que 16:00 heures pour ce terminer pas plus tard que 19:30 heures.

10.02

Le salarié qui travaille la nuit a droit à une demie (½) heure, non payée, pour son repas vers le milieu de sa période quotidienne de travail telle que cédulée par le responsable de nuit.

10.03

Un salarié ne travaille pas plus de cinq (5) heures consécutives sans prendre une période de repas sauf de son consentement.

10.04 Période de repos:

Tous les salariés travaillant quatre (4) heures dans une même journée auront droit à une période de repos de quinze (15) minutes payées vers le milieu de cette période de travail. Tous les salariés travaillant six (6) heures dans une même journée auront droit à deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes payées vers le milieu de chaque période de travail.

Le salarié à temps partiel qui est cédulé pour une période de six (6) heures a droit à deux (2) pauses payées de quinze (15) minutes chacune ou une pause de trente (30) minutes qui remplace la période de repas avec consentement de l'Employeur.

Tout salarié devant travailler plus de deux (2) heures à temps supplémentaire le même jour aura droit à une période de repos payée de quinze (15) minutes. Cette dernière période de repos sera prise à la fin des heures régulières de travail et avant le début des heures supplémentaires. Advenant que cette période de repos n'ait pu être prise, elle sera payée au salarié.

La pause est prise au milieu ou vers le milieu de chaque demi-période quotidienne, tel que cédulée par le responsable immédiat. Un salarié n'est en aucun cas obligé de prendre sa pause moins d'une (1) heure après son arrivée au travail ou avant son départ, ou moins d'une (1) heure avant ou après son repas, à moins de son consentement.

10.05

Tous les repas et les pauses mentionnés à l'article 10 sont accordés sur le principe: "le premier salarié entré au travail et le premier salarié sorti".

ARTICLE 11 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

11.01

Le salarié régulier est payé au taux de temps et demi après quarante (40) heures travaillées.

Le salarié à temps partiel est payé au taux de temps et demi après quarante (40) heures travaillées.

Il ne doit pas y avoir de duplication de temps supplémentaire quotidien et hebdomadaire.

Le salarié régulier n'a droit au taux de temps et demi que s'il fait plus de neuf (9) minutes de temps supplémentaire.

Le temps supplémentaire devient effectif à compter de la dixième (10e) minute et est rétribué et calculé à partir de la première minute de surtemps.

Cependant, tout temps supplémentaire devra en tout temps être autorisé par un représentant de l'Employeur avant d'être accordé. L'Employeur ne peut refuser de payer le temps supplémentaire effectué pendant son absence, si ce temps supplémentaire est justifié.

11.02

Le travail effectué par un salarié régulier durant un congé hebdomadaire doit être rémunéré au taux de temps et demi (1½), à moins qu'il y ait eu entente préalable pour modifier la date du congé. Auquel cas, le congé est remplacé par une autre journée de congé.

11.03 Jours fériés:

Un jour férié est reconnu comme une journée régulière de travail si l'Employeur peut ouvrir son établissement. L'Employeur cédule le nombre de salariés selon ses besoins.

11.04

A) Plutôt que d'être rémunéré pour les heures effectuées à temps supplémentaire, le salarié, avec l'accord de l'Employeur, peut choisir une compensation sous forme de congé équivalent aux heures exécutées en temps supplémentaire (une (1) heure travaillée à temps supplémentaire pour une (1.5) heure de congé), si le congé est accordé à l'intérieur des heures normales de la même semaine de travail ou dans les douze (12) mois.

11.05

Tout salarié qui est rappelé au travail en dehors de son horaire est assuré de trois (3) heures de travail ou d'une rémunération équivalente à trois (3) heures de salaire au taux qui s'applique.

Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de temps supplémentaire qui précède ou qui suit immédiatement l'horaire déjà établi du salarié.

11.06

L'Employeur restreint le travail supplémentaire au strict minimum et lorsqu'il est nécessaire d'en faire, le salarié impliqué est prévenu aussitôt que possible.

11.07

Sauf pour le nettoyage et le service aux clients dans l'établissement après les heures de fermeture, le temps supplémentaire est volontaire de la part du salarié et l'Employeur doit procéder de la façon suivante pour faire effectuer le temps supplémentaire:

Il a recours au volontariat par ordre d'ancienneté au sein de chaque classification dans le rayon de l'établissement où doit s'effectuer le travail en procédant d'abord parmi les salariés réguliers et ensuite parmi les salariés à temps partiel. Cependant, si aucun salarié ne se porte volontaire, l'Employeur pourra exiger du ou des salariés ayant le moins d'ancienneté dans le rayon et dans la classification où doit s'effectuer le temps supplémentaire d'effectuer ledit temps supplémentaire.

ARTICLE 12 - SALAIRES

12.01

A) Les classifications et les postes paraissent à l'annexe "A".

B) Les échelles minimales de salaire et leur date de mise en vigueur paraissent à l'annexe "A".

12.02

Aucune réduction de salaire ne résulte de l'adoption à cette convention, ni aucune mise à pied des salariés réguliers.

12.03

Le salarié est payé le jeudi avant midi de chaque semaine pour la semaine se terminant le samedi précédent, à moins de circonstances incontrôlables.

12.04

Aucune retenue ne peut être faite sur la paie d'un salarié sans une autorisation écrite du salarié concerné sauf pour les retenues légales et obligatoires prescrites spécifiquement en vertu de la convention ou par la loi.

12.05

A) Le salarié qui est payé à un taux supérieur à celui correspondant à son ancienneté voit ses augmentations progresser, comme s'il avait déjà à son crédit l'ancienneté requise pour justifier ce taux. Un salarié régulier qui est dû pour une progression dans l'échelle salariale entre le 1er et le 15 du mois reçoit son augmentation la première (1ière) semaine de ce mois. Un salarié qui est dû pour une progression dans l'échelle de salaire entre le 15 et le 30 du mois, reçoit son augmentation la première (1ière) semaine du mois suivant.

B) En cas d'augmentation du salaire minimum, les heures accumulées selon l'échelle de salaire n'en seront pas affectées.

12.06

A) Un salarié n'est pas réduit de taux de salaire à cause du fait qu'il travaille temporairement dans une classification inférieure à la sienne.

B) Un salarié classifié autre que "aide-caissier" qui travaille temporairement à un poste dans une classification supérieure à la sienne pendant plus de six (6) heures au cours d'une même semaine a droit à une somme de cinquante cents (0,50 $) l'heure, pourvu toutefois que son salaire ajusté ne dépasse pas le taux maximum de la classification où il remplace temporairement; dans ce temps, le salarié reçoit le taux maximum de la classification.

Cependant, le remplacement d'un salarié qui est en congé hebdomadaire ou en période de repas ou de repos ou après ou avant sa journée de travail ne donne pas droit à la majoration de salaire ci-haut prévue.

C) Un salarié classifié "aide-caissier" qui travaille à un poste autre que ceux définis dans sa classification pendant plus de six (6) heures au cours d'une même semaine, reçoit une somme de soixante-quinze cents (0,75 $) l'heure travaillée de plus que son taux de salaire régulier et ce, pour toutes ses heures travaillées à cet autre poste au cours de la semaine en cours.

D) La prime stipulée en B) ou C) est considérée comme faisant partie du salaire régulier du salarié pour le calcul du temps supplémentaire et pour le paiement d'un congé statutaire, si un tel congé ou temps supplémentaire survient durant une période où le salarié travaille selon B) ou C).

12.06 (suite)

E) Un salarié de l'unité de négociation peut en tout temps refuser de remplacer une personne exclue de l'unité de négociation et l'Employeur s'engage à ne faire aucune discrimination en vertu d'un tel refus. Mais s'il accepte, le salarié reçoit une somme forfaitaire de trente dollars (30,00$) par semaine durant la période de remplacement à la condition d'effectuer le travail du gérant pendant un minimum d'une (1) semaine. Cette prime n'est pas computée dans le calcul du temps supplémentaire.

F) L'Employeur établira une rotation entre les aide-caissiers ayant à effectuer le tri des bouteilles vides.

ARTICLE 13 - VACANCES PAYÉES

13.01

L'Employeur accorde des vacances chômées et payées selon les critères suivants:

Durée de service au 1er mai (ancienneté)	**Durée et paie de vacances du salarié**
Moins d'un (1) an.	Une (1) journée par mois de service; (maximum de dix (10) jours ouvrables) payables à 4% des gains totaux gagnés entre le 1er mai de l'année précédente et le 30 avril de l'année en cours.
De un (1) à trois (3) ans au 30 avril de l'année en cours.	Deux (2) semaines payables à 4% des gains totaux gagnés entre le 1er mai de l'année précédente et le 30 avril de l'année en cours.
De trois (3)—ans à dix (10) ans au 30 avril de l'année en cours.	Trois (3) semaines payables à 6% des gains totaux gagnés entre le 1er mai de l'année précédente et le 30 avril de l'année en cours.
Plus de dix ans au 30 avril de l'année en cours.	Quatre (4) semaines payables à 8% des gains totaux gagnés entre le 1er mai de l'année précédente et le 30 avril de l'année en cours.

13.02

Le salarié reçoit sa paie de vacances le jeudi qui précède son départ pour ses vacances. Un salarié à temps partiel reçoit ses argents au plus tard le 1er septembre de l'année en cours.

13.03

A) Le salarié régulier choisit ses dates de vacances entre le 1er mars et le 1er avril de chaque année et séparément du salarié à temps partiel qui lui, doit les choisir entre le 1er et le 15 avril. Le choix des vacances du salarié à temps partiel ne peut affecter le choix du salarié régulier.

B) Le choix des vacances se fait parmi les salariés de chaque rayon séparément et l'ancienneté parmi les salariés du rayon prévaut pour établir ce choix.

C) Le choix des vacances des gérants de rayon n'affecte pas le choix des salariés de l'unité de négociation.

13.04

À moins d'avoir eu au préalable la permission écrite du gérant de l'établissement, un salarié ne peut pas prendre de vacances durant la période allant du 15 décembre au 1er dimanche de la première semaine complète du mois de janvier.

Un salarié ne peut pas prendre plus de deux (2) semaines consécutives de vacances durant la période du 15 mai au 4 septembre sans avoir eu au préalable la permission écrite du gérant de l'établissement.

13.05

Sauf pour ce qui est prévu à l'article 13.04, un salarié peut, à son choix, pendant toute autre période, prendre ses semaines de vacances de façon consécutive ou non.

13.06

L'Employeur peut limiter le nombre de salariés qui peuvent partir en même temps dans une même classification et ce, dans chaque rayon.

13.07

Les dates de vacances de chacun des salariés sont affichées dans chaque rayon séparément au plus tard le 15 avril de chaque année pour le salarié régulier et au plus tard le 30 avril pour le salarié à temps partiel et une copie est remise au délégué syndical lors de l'affichage. Ni l'Employeur ni le salarié ne peuvent changer le temps des vacances après le 30 avril pour le salarié régulier et au plus tard le 15 mai pour le salarié à temps partiel, sauf par entente écrite entre l'Employeur et le salarié intéressé en présence du délégué syndical. Toute modification apportée entre le 30 avril et le 15 mai doit être indiquée sur la copie du délégué syndical.

13.08

Si un salarié est absent pour cause de maladie ou d'accident ou en congé de maternité ou de paternité durant l'année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer l'indemnité des congés annuels, le salarié a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas à deux (2) ou trois (3) fois (selon la durée du service continu) la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. Si les congés annuels sont inférieurs à deux (2) semaines, le salarié a droit à ce montant dans la proportion des jours de congés annuels qu'il a accumulés.

13.09

Les vacances ne sont pas cumulatives et sont obligatoires.

13.10

Le salarié qui contracte mariage a la préférence cette année-là pour le choix de ses vacances au moment de son mariage en autant qu'il indique son choix de vacances avant le 1er avril.

13.11

Le salarié quittant l'emploi de l'Employeur a droit au paiement du salaire de vacances non payé dû au moment de son départ, basé sur ce que l'Employeur lui doit selon le pourcentage prévu à 13.01.

13.12

Pour chaque congé statutaire, tel qu'énuméré à l'article 14, qui survient pendant les vacances d'un salarié, ce salarié a droit à un jour de congé payé de plus. Ce jour sera pris après entente avec la direction.

ARTICLE 14 - CONGÉS PAYÉS ET CHÔMÉS

14.01

A) Un salarié régulier, a droit aux congés payés et chômés suivants :

1. Jour de l'An;
2. Lendemain du Jour de l'an;
3. Lundi de Pâques;
4. Fête de Dollard;
5. Fête Nationale des Québécois;
6. Confédération;
7. Fête du travail;
8. Action de Grâces;
9. Noël.

Un salarié à temps partiel à droit aux congés prévus à la Loi sur les normes du travail.

B) Le congé payé et chômé est rémunéré à raison de huit (8) heures au taux régulier du salarié régulier.

C) Tout salarié travaillant moins de quarante (40) heures par semaine pour chaque congé férié et chômé, l'Employeur doit verser une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre (4) semaines complète de paye précédent la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires.

D) Pour bénéficier d'un jour férié et chômé, un salarié ne doit pas s'être absenté du travail, sans l'autorisation de l'employeur ou sans une raison valable, le jour ouvrable qui précède ou qui suit ce jour.

E) Cependant, un salarié en congé de maladie ou d'accident, relié à son travail ou non, en congé de maternité, congé parental, congé paternité, en congé sans solde ou en mise à pied pour la semaine complète du congé statutaire, n'a aucun droit au paiement de ces congés.

14.02

La période du congé statutaire se définit comme la période comprise entre 0:01 heure et 24:00 heures le jour du congé, sauf pour l'équipe de nuit.

14.03

A) Au cours de la semaine d'un congé statutaire, le jour de congé hebdomadaire est accordé en plus du congé statutaire.

B) Aux fins du calcul des heures supplémentaires, les congés annuels et les jours fériés, chômés et payés sont assimilés à des jours de travail.

C) Pour fins de calcul de temps supplémentaire d'un salarié à temps partiel, la semaine régulière de travail de quarante (40) heures est réduite du nombre d'heures payées pour ce congé statutaire.

ARTICLE 15 - CONGÉS SOCIAUX

15.01

L'Employeur accorde les congés sociaux suivants aux salariés:

A) Lors du décès du conjoint, de son enfant ou de l'enfant de son conjoint: cinq (5) jours payés qui seront pris dans les deux (2) semaines suivant le décès;

B) Lors du décès du père, de la mère, d'un frère ou d'une sœur: trois (3) jours payés qui seront pris entre le jour du décès et le jour des funérailles. Le salarié peut également s'absenter pendant une (1) autre journée à cette occasion, sans rémunération;

C) Lors du décès du beau-père, de la belle-mère, des grands-parents, du beau-frère ou de la belle-sœur, d'un gendre ou d'une bru, de l'un de ses petits-enfants: le jour du décès ou le jour des funérailles est payé;

D) Lors du décès d'un oncle ou d'une tante : le salarié peut s'absenter du travail pendant une (1) journée sans rémunération;

E) Les jours de congé de deuil sont payés s'ils étaient des jours où le salarié était normalement cédulé pour travailler et sont payés au salarié à raison des heures programmées;

F) Si le déplacement du salarié lors des événements décrits à l'article 15.01 A), B), C) ou D) ont lieu à plus de trois cents (300) kilomètres de l'établissement (une direction seulement) l'Employeur accorde une journée de congé sans solde de plus;

15.01 (suite)

G) Lors du mariage d'un salarié: le jour de son mariage est payé;

H) Lors du mariage de l'un de ses enfants, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une sœur ou d'un enfant de son conjoint: un salarié peut s'absenter du travail sans rémunération. Le salarié doit toutefois aviser l'Employeur de son absence au moins une (1) semaine à l'avance;

I) Lors de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant: un salarié peut s'absenter du travail pendant cinq (5) jours sans rémunération. Cependant, les deux (2) premiers jours d'absence sont rémunérés si le salarié justifie de soixante (60) jours de service continu. Ce congé peut être fractionné en jours à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l'expiration des quinze (15) jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère. Le salarié doit aviser l'Employeur de son absence le plus tôt possible. Toutefois, le salarié qui adopte l'enfant de son conjoint ne peut s'absenter du travail que pendant deux (2) journées sans rémunération;

J) Lorsqu'un salarié change le lieu de son domicile, l'Employeur convient de faire coïncider le jour de congé hebdomadaire de ce salarié avec le jour de son déménagement. Le salarié doit toutefois donner à l'Employeur un avis de dix (10) jours pour obtenir un tel congé. Un seul déménagement par année sera considéré aux fins de ce paragraphe;

15.01 (suite)

K) Un salarié peut s'absenter du travail sans salaire pendant dix (10) jours par année, pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant ou de l'enfant de son conjoint ou en raison de l'état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une sœur ou de l'un de ses grands-parents.

Ce congé peut-être fractionné en journées. Une (1) journée peut aussi être fractionnée si l'Employeur y consent.

Le salarié doit aviser l'Employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.

L) Un salarié qui justifie de trois (3) mois de service continu peut s'absenter du travail sans salaire, pendant une période d'au plus douze (12) semaines sur une période de douze (12) semaines sur une période de douze (12) mois lorsque sa présence est requise auprès de son enfant, de son conjoint, de l'enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une sœur ou de l'un de ses grands-parents en raison d'une grave maladie ou d'un grave accident.

Le salarié doit aviser l'Employeur le plus tôt possible se son absence et, sur demande de celui-ci, fournir un document la justifiant.

Toutefois, si un enfant mineur du salarié est atteint d'une maladie grave, potentiellement mortelle attesté par un certificat médical, le salarié a droit à une prolongation de son absence, laquelle se termine au plus tard cent-quatre (104) semaines après le début de celle-ci.

15.01 (suite)

M) Les parties entendent par le mot "conjoint" la définition suivante:

Les personnes :

a) qui sont mariés et cohabitent;

b) qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant;

c) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an.

ARTICLE 16 - PERMIS D'ABSENCE

16.01 Congé de maternité:

Une salariée peut s'absenter du travail sans salaire pour des examens reliés à sa grossesse. La salariée avise son Employeur le plus tôt possible du moment où elle devra s'absenter.

16.02

La salariée enceinte a droit à un congé de maternité sans salaire d'une durée maximale de dix-huit (18) semaines continues.

16.03

Le congé de maternité ne peut commencer qu'à compter du début de la seizième (16e) semaine précédant la date prévue pour l'accouchement, sauf si son médecin devait en décider autrement.

16.04

Le congé de maternité peut être pris après un avis écrit d'au moins trois (3) semaines à l'Employeur indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail. Cet avis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour l'accouchement.

L'avis peut être de moins de trois (3) semaines si le certificat médical atteste du besoin de la salariée de cesser le travail dans un délai moindre.

16.05

À partir de la sixième (6e) semaine qui précède la date prévue pour l'accouchement, l'Employeur peut exiger par écrit de la salariée enceinte encore au travail un certificat médical attestant qu'elle est en mesure de travailler.

Si la salariée refuse ou néglige de lui fournir ce certificat dans un délai de huit (8) jours, l'Employeur peut l'obliger à se prévaloir aussitôt de son congé de maternité en lui faisant parvenir par écrit un avis motivé à cet effet.

16.06

L'Employeur peut exiger de la salariée qui revient au travail dans les deux (2) semaines suivant l'accouchement un certificat médical attestant qu'elle est en mesure de travailler.

16.07

Le père et la mère d'un nouveau-né et la personne qui adopte un enfant n'ayant pas atteint l'âge à compter duquel un enfant est tenu de fréquenter l'école ont droit à un congé parental sans salaire d'au plus cinquante-deux (52) semaines continues.

16.08

Le congé parental peut débuter, au plus tôt, le jour de la naissance du nouveau-né ou, dans le cas d'une adoption, le jour où l'enfant est confié au salarié dans le cadre d'une procédure d'adoption ou le jour où le salarié quitte son travail afin de se rendre à l'extérieur du Québec pour que l'enfant lui soit confié. Il se termine au plus tard soixante-dix (70) semaines après la naissance ou, dans le cas d'une adoption, soixante-dix (70) semaines après que l'enfant lui a été confié.

16.09

Le congé parental peut être pris après un avis d'au moins trois (3) semaines à l'Employeur indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail.

16.10

Un salarié peut se présenter au travail avant la date mentionnée dans l'avis prévu par les articles 16.04 et 16.09 après avoir donné à l'Employeur un avis écrit d'au moins trois (3) semaines de la nouvelle date de son retour au travail.

16.11

Le salarié qui ne se présente pas au travail à la date de retour fixée dans l'avis ou l'avis amendé donné à son Employeur est présumé avoir démissionné.

16.12

À la fin d'un congé parental ou d'un congé de maternité, l'Employeur doit réintégrer le salarié dans son poste habituel avec les mêmes avantages, y compris le salaire auquel il aurait droit s'il était resté au travail.

16.13

Les articles 16.01 à 16.12 ne doivent cependant pas donner au salarié un avantage dont il n'aurait pas bénéficié s'il était resté au travail. Par ailleurs, la participation du salarié au régime d'assurance collective ne doit pas être affectée par son absence sous réserve qu'il acquitte régulièrement les cotisations exigibles à ces régimes et dont l'Employeur assume sa part.

16.14 Congés de paternité:

Un salarié a droit à un congé de paternité d'au plus cinq (5) semaines continues, sans salaire, à l'occasion de la naissance de son enfant.

Le congé de paternité débute au plus tôt la semaine de la naissance de l'enfant et se termine au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la semaine de la naissance.

16.15 Congés sans solde:

Les salariés qui ont un (1) an d'ancienneté et plus peuvent être autorisés à prendre un congé sans solde d'une durée de deux (2) semaines par année. Un salarié qui désire obtenir un tel congé doit demander la permission à son supérieur immédiat au moins trois (3) semaines avant la date prévue pour le congé sans solde. Si les besoins des opérations le permettent et qu'un nombre suffisant de salariés soient au travail afin de permettre le fonctionnement normal des opérations, les supérieurs immédiats accordent le congé sans solde.

ARTICLE 17 - SÉCURITÉ SOCIALE

17.01

L'Employeur doit entretenir l'établissement et tous les lieux de travail de façon à assurer la santé et la sécurité des travailleurs et la salubrité des lieux. Les travailleurs doivent également obtempérer à toute exigence raisonnable de l'Employeur qui assure la santé et la sécurité du travailleur ainsi que la salubrité des lieux.

17.02 Congé de maladie

i) Salarié régulier

Un salarié régulier a droit après un (1) an d'ancienneté au 1er janvier de chaque année, à quatre (4) jours de maladie par année. Après deux (2) ans d'ancienneté au 1er janvier de chaque année, il aura droit à cinq (5) jours de maladie par année. Après trois (3) ans d'ancienneté au 1er janvier de chaque année, il aura droit à sept (7) jours de maladie par année. Pour les deux premières journées, les conditions d'octroi sont celles prévues à la *Loi sur les normes du travail*. Pour l'excédent, ces jours de maladie sont payés si le salarié avise son responsable de rayon avant son quart régulier de travail de son absence pour maladie.

Si le salarié régulier quitte son emploi et avait pris plus de journées de maladie auxquelles normalement il avait droit, l'Employeur pourra déduire du dernier chèque de paie le montant payé en trop. Ces jours de maladie sont remboursables aux salariés qui y ont droit, s'ils ne sont pas pris avant le 15 décembre et ce, à raison de cent pour cent (100%) de leur valeur au 15 décembre. Le paiement, si c'est le cas, est effectué le ou avant le 15 décembre de l'année en cours. Ces jours ne sont pas cumulables d'une année à l'autre et se comptent du 16 décembre d'une année au 15 décembre de l'autre année.

17.02 Congé de maladie (suite)

ii) Salarié temps partiel

Les salariés à temps partiel ont droit au congé de maladie prévu à la *Loi sur les normes du travail*. Le paiement et les conditions d'octroi se font en fonction de cette loi aussi.

17.03 Régime d'assurance collective:

L'Employeur maintient pour le temps de la prochaine convention collective le régime d'assurance collective actuellement en vigueur pour les salariés qui le désirent. Cette police est renouvelée aux mêmes conditions existantes au 1 février 2020. L'Employeur ne pourra pas modifier son régime d'assurance qu'avec le consentement du Syndicat. Le paiement de la police d'assurance est fait à raison de cinquante pour cent (50 %) par les salariés y ayant droit et de cinquante pour cent (50 %) par l'Employeur.

Un salarié à temps partiel qui travaille en moyenne trente (30) heures et plus par semaine pendant une période de six (6) mois travaillés et qui continue de maintenir cette moyenne après cette période de six (6) mois, est admissible au régime d'assurance collective selon les conditions qui y sont mentionnées.

ARTICLE 18 - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

18.01 Accidents de travail:

A) Tout salarié victime d'un accident de travail reçoit paiement pour les heures non travaillées au cours de la journée dudit accident et à cause de ce fait. Si le salarié peut revenir au travail, il doit le faire aussitôt que possible.

B) De plus, l'Employeur doit payer au travailleur accidenté l'indemnité prévue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail jusqu'à concurrence des quatorze (14) premiers jours suivant un accident survenu au travail, soit les heures perdues par le salarié accidenté. Le salarié devra cependant signer les documents nécessaires permettant à l'Employeur de récupérer lesdits montants.

Le paiement prévu en A) et B) ci-haut n'a pas pour effet d'affecter les heures de congé de maladie.

C) Si le salarié devait se présenter une nouvelle fois chez son médecin traitant, suite à un accident de travail, le salarié devra aviser son gérant de rayon au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance de son absence. Les heures perdues de sa cédule normale de travail seront remboursées au salarié accidenté. Le salarié devra revenir à son travail aussitôt son examen chez le médecin terminé.

D) Si l'Employeur demande à un salarié de se présenter à un examen médical, le salaire régulier du salarié lui sera payé pour les heures perdues durant son horaire normal de travail. Le salarié devra cependant revenir au travail aussitôt son entrevue avec le médecin terminée.

18.01 Accidents de travail: (suite)

E) L'Employeur remet à tout salarié qui en fait la demande une "formule de déclaration du travailleur".

18.02

A) Dans l'établissement, un comité paritaire de sécurité au travail est formé de deux (2) représentants maximum de l'Employeur et deux (2) salariés maximum désignés par le Syndicat. Les noms des membres de ce comité sont affichés au babillard.

Ce comité doit se rencontrer mensuellement ou plus fréquemment s'il y a lieu et il peut faire des recommandations écrites.

B) Le Syndicat accepte la responsabilité de seconder l'Employeur dans les recommandations du comité de sécurité et santé si ces recommandations sont salutaires aux salariés.

C) Le comité de santé et sécurité:

1. fait des recommandations à l'Employeur et aux salariés pour promouvoir la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;

2. étudie les rapports mensuels des accidents et fait des recommandations;

3. fait des recommandations relativement à des programmes de formation et d'information;

4. fait des inspections des lieux périodiquement;

5. fait un compte-rendu de toute réunion et inspection dont copie est disponible en tout temps pour toute partie intéressée.

18.02 (suite)

D) L'Employeur doit faire en sorte que le Comité soit informé aussitôt que possible de tout accident de travail. Le Comité fait enquête sur tout accident au travail et fait un rapport écrit après chaque enquête dont copie est remise dans le plus bref délai à l'Employeur et au Syndicat.

E) Les responsables du Comité de sécurité et de santé, pour l'Employeur et pour le Syndicat, doivent se rencontrer dans les plus brefs délais, suite à la présentation d'une demande de rencontre émise par l'une ou l'autre des parties pour discuter des problèmes de sécurité et de santé au travail et de l'application des recommandations du Comité de sécurité et de santé.

18.03

Aucun salarié ne doit être tenu d'effectuer le dépôt des argents de l'Employeur à l'extérieur de l'établissement, à moins d'être volontaire.

ARTICLE 19 - FONCTIONS JURIDIQUES

19.01

Lorsqu'un salarié est appelé à servir et/ou sert comme juré, il reçoit la différence entre ses honoraires de juré et le salaire qu'il aurait reçu s'il avait rempli ses fonctions normales.

19.02

Tout salarié appelé comme témoin par le Syndicat, par subpoena, sera payé par le Syndicat. Tout salarié appelé comme témoin par l'Employeur, par subpoena, sera payé par l'Employeur.

ARTICLE 20 - CLAUSES GÉNÉRALES

20.01 Buanderie et uniformes:

Les uniformes de travail comprennent: pour la "caissière" une (1) blouse, une (1) jupe ou un (1) pantalon et une (1) boucle; pour les "emballeurs et les commis" un (1) pantalon, une (1) chemise, un (1) sarrau ou un (1) tablier et une (1) cravate; et, pour les "bouchers" une (1) chemise, une (1) cravate, un (1) pantalon et un nombre suffisant de sarraus.

Les salariés travaillant en moyenne vingt (20) heures et plus par semaine depuis les six (6) derniers mois recevront deux (2) uniformes.

Les salariés travaillant vingt (20) heures et moins en moyenne depuis six (6) mois et plus recevront un (1) uniforme.

De consentement avec l'Employeur, si un salarié désire acheter plus d'uniformes de travail, l'Employeur et le salarié paieront pour moitié chacun le coût de ces uniformes supplémentaires.

L'Employeur paie la première veste à l'embauche et si le salarié ou la salariée désire en avoir une deuxième ou désire la remplacer, l'Employeur et le salarié défraient chacun la moitié du coût de la veste conforme aux politiques vestimentaires de l'établissement.

Si un "emballeur" désire porter un manteau, ce dernier devra être conforme aux politiques vestimentaires de l'établissement et, l'Employeur et le salarié paieront la moitié chacun du coût de ce manteau.

Pour les "emballeurs", l'Employeur fournira un nombre suffisant d'imperméables.

20.01 Buanderie et uniformes: (suite)

Les vêtements fournis par l'Employeur demeurent la propriété de celui-ci et les salariés sont responsables de les remettre à l'Employeur en bon état sauf pour l'usure normale. Le salarié doit remettre à l'Employeur dans les cinq (5) jours de la cessation de son emploi, le ou les uniformes de travail, sinon l'Employeur pourra déduire cinquante dollars (50,00 $) par uniforme sur les montants encore dus au salarié à la date de la cessation de travail.

La tenue vestimentaire devra toujours être conforme aux politiques pré-établies de l'Employeur.

Sauf pour les sarraus fournis aux bouchers, tous les uniformes sont entretenus par le salarié.

L'Employeur fournit un manteau adéquat pour la chambre froide.

Les vêtements sont remplacés selon l'usure normale. Pour être remplacé, le vêtement doit avoir été remis à l'Employeur.

20.02

Si l'Employeur requiert le port de bottes ou de souliers de sécurité, il les fournira à tous les salariés à ses frais. Ces bottes ou souliers doivent être conformes aux normes C.S.A. Les bottes ou les souliers sont remplacés au besoin par l'Employeur. Si l'Employeur requiert le port de vêtements de sécurité, il devra les fournir et le salarié devra les porter sous peine de sanction. Les vêtements de sécurité doivent en tout temps être laissés à l'établissement avant le départ du salarié. Les bottes ou souliers seront achetés au magasin désigné par l'Employeur.

20.03

Lors d'une élection fédérale, provinciale ou municipale, l'Employeur détermine sur l'horaire de travail pour chaque salarié ses heures d'absence sans perte de salaire, le tout selon le nombre d'heures minimum stipulé par la loi électorale applicable.

20.04

Toute gratification et/ou pourboire sont la propriété exclusive du salarié. L'Employeur ne peut le retenir, l'empêcher, ni s'en servir même avec le consentement du salarié. Cependant, l'Employeur pourra aviser sa clientèle par le moyen d'affiche que le pourboire n'est pas requis.

20.05

L'Employeur fournit au caissier une carpette de matière spongieuse pour recouvrir le plancher et elle est remplacée par l'Employeur lorsqu'elle n'est plus adéquate.

20.06

A) Salle de repos:

Une salle adéquate pour prendre les repas et les repos est fournie en tout temps dans l'établissement; elle est chauffée, ventilée et maintenue dans des conditions hygiéniques. Le salarié coopère avec l'Employeur afin de maintenir cette salle dans des conditions de propreté et d'hygiène.

B) L'Employeur équipe la salle de repos d'un four micro-ondes et d'un réfrigérateur.

20.06 (suite)

C) L'Employeur fournit une table à l'extérieur de l'établissement et les salariés devront s'y rendre s'ils désirent manger leur repas à l'extérieur l'été.

20.07

Aucun salarié n'est responsable de tout déficit ou erreur dans son contenu de la caisse enregistreuse à moins qu'il n'ait le privilège de vérifier personnellement le contenu et les reçus journaliers au début et à la fin de la période quotidienne de travail et à moins que le salarié n'ait accès exclusif à la caisse durant sa période quotidienne de travail.

Aucun salarié n'est responsable de tout déficit ou erreur dans le contenu de la caisse enregistreuse lorsque la direction exerce son droit d'ouvrir la caisse durant la période quotidienne de travail du salarié, à moins que le salarié ait l'occasion de vérifier tous les retraits et/ou dépôts.

20.08

L'Employeur fournira au salarié-délégué du Syndicat une case pour y ranger les documents du Syndicat.

ARTICLE 21 - DURÉE DE LA CONVENTION

21.01

A) Cette convention entre en vigueur à compter du 1er février 2020 et le demeure jusqu'au 31 janvier 2026.

B) Les dispositions de cette convention ne prennent effet qu'à compter de la signature par les parties, à moins qu'une autre date ne soit prévue expressément.

21.02

Toutes les dispositions de la présente convention demeurent en vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties exerce son droit au lock-out ou à la grève. L'Employeur maintiendra le régime d'assurance en vigueur, à moins qu'il y ait fermeture de l'entreprise. Les salariés devront toutefois rembourser à l'Employeur leur quote-part à leur retour au travail.

Pendant toute la durée de la présente convention, il n'y a pas de grève ou de lock-out, piquetage, boycottage, ni de ralentissement de travail.

SIGNÉE à St-Hilaire ce, 5 ième jour du mois de MARS 2020.

SUPERMARCHÉ MONT ST-HILAIRE INC.	ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, LOCAL 310 (ATTIC)
Mathieu Jutideau	Maxime Ilhenigan-Dor
	Claude Lh

ANNEXE "A"
ÉCHELLES SALARIALES
CLASSIFICATION

Aide-caissier et aide-général:

Tout salarié dont les fonctions sont les suivantes:
- préposé à l'emballage des commandes et/ou;
- préposé aux commandes à l'auto et/ou;
- préposé au nettoyage et/ou;
- aide-général et/ou;
- préposé au tri des bouteilles vides et/ou;
- préposé au "facing" et/ou changement de prix et/ou rétablissement.

Commis A:

Tout salarié dont les fonctions sont les suivantes:
- préposé à la caisse et/ou;
- préposé à la consigne et aux cigarettes et/ou;
- préposé au travail général des viandes mais non boucher et/ou;
- préposé à l'entretien et/ou;
- préposé au vrac et/ou;
- préposé à la boulangerie et/ou;
- politique de prix (communication).

Commis B:

Tout salarié dont les fonctions sont les suivantes:
- préposé au travail général dans l'épicerie et/ou;
- préposé au travail général dans les fruits et légumes.

Boucher:

Tout salarié dont les fonctions sont les suivantes:
préposé au travail comme boucher (carte de compétence).

ANNEXE "A" (suite)
ÉCHELLES SALARIALES (suite)
CLASSIFICATION (suite)

AIDE-CAISSIER

Salaire minimum prévu par la Loi normes du travail ou par ses règlements.

COMMIS « A » ET « B »

Régulier		Temps partiel	
Début	500,00 $	Début	12,50 $
6 mois	510,00 $	750 heures	12,75 $
6 mois	520,00 $	750 heures	13,00 $
6 mois	530,00 $	750 heures	13,25 $
6 mois	540,00 $	750 heures	13,50 $
6 mois	550,00 $	750 heures	13,75 $
6 mois	560,00 $	750 heures	14,00 $

BOUCHER

Régulier		Temps partiel	
Début	560,00 $	Début	15,00 $
6 mois	570,00 $	750 heures	15,25 $
6 mois	580,00 $	750 heures	15,50 $
6 mois	590,00 $	750 heures	15,75 $
6 mois	600,00 $	750 heures	16,00 $
6 mois	610,00 $	750 heures	16,25 $
6 mois	620,00 $	750 heures	16,50 $
6 mois	630,00 $	750 heures	16,75 $
6 mois	640,00 $	750 heures	17,00 $
6 mois	610,00 $	750 heures	17,25 $
6 mois	620,00 $	750 heures	17,50 $
6 mois	630,00 $	750 heures	17,75 $
6 mois	640,00 $	750 heures	18,00 $

APPRENTI-BOUCHER

Régulier		Temps partiel	
Début	500,00 $	Début	12,50 $
6 mois	520,00 $	750 heures	13,00 $
6 mois	540,00 $	750 heures	13,50 $
6 mois	540,00 $	750 heures	14,00 $
6 mois	560,00 $	750 heures	14,50 $
6 mois	560,00 $	750 heures	15,00 $

AUGMENTATION

1. Le salarié qui n'a pas atteint le maximum de son échelle de salaire continu de progresser au temps normal prévu selon son échelle, le prochain taux prévu à cette échelle, lui conférant une augmentation. Ce salarié continue de progresser dans cette échelle jusqu'à ce qu'il atteigne le taux maximum prévu.

ANNEXE "A" (suite)
ÉCHELLES SALARIALES (suite)
CLASSIFICATION (suite)

6. Sauf pour les aides-caissiers à compter du 1er septembre 2019, un salarié qui à déjà atteint ou qui atteint après cette date, le taux maximum de son échelle de salaire reçoit, après une période de douze (12) mois de sa dernière augmentation, l'augmentation suivante :

   A) Une augmentation de deux (2%) après chaque période écoulée de douze (12) mois de sa dernière augmentation et ce jusqu'à la fin de la convention collective.

7. Sauf pour les aides-caissiers, à compter du 1er septembre 2019, lorsqu'un salarié atteint le salaire de 16.00$ de l'heure, il continue de travailler à ce taux horaire pendant une période de 24 mois. À la fin de ce 24 mois travaillés, le salarié reçoit un montant forfaitaire de 2% des gains reçus pendant les 12 derniers mois.

   Pour les années subséquentes et ce pour toute la durée de la convention collective, le montant forfaitaire est payé après 12 mois travaillés. Ces montants forfaitaires prévus sont de 2% par année, des gains reçus pendant les 12 derniers mois.

8. À compter du 1er septembre 2019, lorsque le boucher a atteint le salaire de 20.00$ de l'heure, il continue de travailler à ce taux horaire pendant une période de 24 mois. À la fin de ce 24 mois travaillés, le salarié reçoit un montant forfaitaire de 2% des gains reçus pendant les 12 derniers mois.

   Pour les années subséquentes et ce pour toute la durée de la convention collective, le montant forfaitaire est payé après 12 mois travaillés. Ces montants forfaitaires prévus sont de 2% par année, des gains reçus pendant les 12 derniers mois.

9. L'Employeur sélectionne l'assistant-gérant ou le responsable de rayon lorsqu'il le juge nécessaire. Une prime de soixante-cinq cents (0,65$) l'heure travaillée lui est payée. Cette prime fait partie du salaire régulier du salarié mais n'est pas augmentée si le salarié effectue du temps supplémentaire. La sélection de l'Employeur n'est pas sujette à la procédure d'affichage ni à la procédure de griefs.

10. Un salarié à temps partiel reçoit une augmentation de salaire après une période de sept cent cinquante (750) heures travaillées avec un minimum de six (6) mois.

11. Arrêt des augmentations:

    Il est convenu entre les parties qu'à la fin de la convention collective, le 31 janvier 2026, les augmentations prévues à la convention collective que ce soit sur le maximum des échelles ou une augmentation dans les échelles de salaires, sont automatiquement arrêtées et les parties devront s'entendre sur une nouvelle convention collective et de nouvelles échelles de salaires.

12. Pour les aide-caissiers, si le taux du salaire minimum, tel que décrété par la loi, un décret ou un règlement, a augmenté depuis la dernière année calendrier (peu importe le montant de l'augmentation) ils n'ont droit à aucune augmentation telle que prévue à la présente annexe.

13. Les rétroactivités, le cas échéant, sont payables dans les deux (2) semaines suivant la signature des présentes.

LETTRE D'ENTENTE #4

ENTRE: **SUPERMARCHÉ MONT ST-HILAIRE INC.**
345 boul. Honorius-Charbonneau
Mont St-Hilaire (Québec) J3H 5H6

(ci-après appelée «l'Employeur »)

ET: **ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, LOCAL 310 (ATTIC)**
7161, boul. Cousineau, bureau 215
St-Hubert (Québec) J3Y 8N2

(ci-après appelée le « Syndicat »)

Le salarié, dont le nom est écrit ci-après, a..... droit à deux (2) congés mobiles pris aux conditions suivantes :

1. Ce salarié doit avoir avisé son gérant de rayon au moins quinze (15) jours avant la date choisie pour le congé mobile.

2. Ce congé mobile est accordé si les besoins du personnel dans le rayon le permettent.

3. Un congé mobile est rémunéré à raison de huit (8) heures payées au taux régulier du salarié.

Lyne Ouellette

SIGNÉE à St-Hilaire ce, 5 ième jour du mois de MARS 2020.

Mathieu Juneau

Maxime Mercier-Roy

Claude Ly

LETTRE D'ENTENTE #5

ENTRE: **SUPERMARCHÉ MONT ST-HILAIRE INC.**
345 boul. Honorius-Charbonneau
Mont St-Hilaire (Québec) J3H 5H6

(ci-après appelée «l'Employeur »)

ET: **ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, LOCAL 310 (ATTIC)**
7161, boul. Cousineau, bureau 215
St-Hubert (Québec) J3Y 8N2

(ci-après appelée le « Syndicat »)

À la signature de la nouvelle convention, les salariés ayant cumulés au 1er septembre 2019, un à deux ans d'ancienneté recevront 0.5% de leur salaire gagné en boni de signature. (du 1er septembre 2018 au 31 août 2019)

À la signature de la nouvelle convention, les salariés ayant cumulés au 1er septembre 2019 deux à cinq ans d'ancienneté recevront 1.5% de leur salaire gagné en boni de signature. (du 1er septembre 2018 au 31 août 2019)

À la signature de la nouvelle convention, les salariés ayant cumulés au 1er septembre 2019 plus de cinq ans d'ancienneté recevront 2% de leur salaire gagné en boni de signature. (du 1er septembre 2018 au 31 août 2019)

SIGNÉE à St-Hilaire ce, 5 ième jour du mois de mars 2020.

Mathieu Jundeau

Maxime Mercier